

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목 용역 준공업무 처리 지연
관 계 부 서 ■■■■■처 ○○○○부
조 치 부 서 ■■■■■처 ○○○○부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

■■■■■처 ○○○○부는 산업재산권의 출원·등록 등의 관리업무의 효율성과 전문성을 도모하고자 2019년 4월 ‘산업재산권 관리 위임 업무’ 용역계약을 체결하였다.

[표 30] 용역 계약 업무처리 현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	준공금액	준공일	준공검사일
한국서부발전(주) 산업재산권 관리 위임업무 용역	특허법인 성암	2019.04.22.~ 2022.04.21.	144,096	67,811	2022.08.05.	2022.08.29.

※ 자료: 대상기관 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제18조(지체상금)에 따르면 계약상대자는 계약서에 정한 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 지체 일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 “지체상금”이라 한다)을 현

금으로 납부하여야 한다.

그리고 같은 조건 제20조(검사)에 따라 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 발주자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 발주자는 계약상대자로부터 용역을 완성한 사실을 서면으로 통지받은 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만 불가항력적인 사유에 해당하는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있다.

따라서 용역계약을 체결 후 계약상대자가 계약기간 내에 용역을 완성하지 못할 경우 그 책임 소재에 따라 계약상대자에게 지체상금을 부과하거나 당해 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 하며, 용역이 완성되면 정당한 사유 없이 검사를 지연하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■처 ○○○○부가 시행한 ‘한국서부발전(주) 산업재산권 관리 위임업무 용역’ 계약의 경우 계약준공일은 2022년 4월 21일인데도 불구하고 계약상대자는 준공계를 약 3.5개월이 지난 2022년 8월 5일에서야 제출하였고, 해당 업무 담당자는 이로부터 24일이 지난 2022년 8월 29일에서야 준공검사하여 업무처리를 지연하였다.

업무처리를 지연한 사유가 단순 행정착오라고 하나, 계약기간 내에 용역을 완성하지 못하였을 때 책임 소재를 확인하여 취해야 하는 계약 연장 등의 조치를 하지 않았고, 불필요하게 준공검사를 지연함에 따라 계약일반조건을 준수하지 못한 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

관계부서 업무담당자는 해당 용역계약은 매 분기 종료 후 평균 한 달 뒤에 분기별 기성대금 정산을 해왔는데, 해당 용역 계약기간이 2022년 4월에 종료되었음을 발주자와 계약상대자가 모두 인지하지 못하고, 해왔던 것처럼 2022년 2분기 종료 후 약 한 달 뒤에 준공대금 청구를 받았다고 하였다.

그리고 제출받은 준공서류에 수정사항이 있어 기한 내에 검사를 완료하지 못한 것이나, 당시 관련 규정을 인지하지 못하여 업무에 소홀함이 있었다는 점은 인정하였다. 또한 향후 관련 규정 및 기준에 따라 용역관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

□□□□□처장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 용역계약 준공업무 처리에 관한 규정 등에 관하여 관련자를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)